



La responsabilità per omissione

Liability for Omissions

Quando non agire può generare responsabilità in negligence. Diritto di Inghilterra e Galles; la guida "Omissions" introduce la regola di partenza.

1. Non agire è solo la descrizione iniziale

Un'omissione (**omission**) è non fare qualcosa, per esempio non avvertire o non sorvegliare. Un'azione (**act**) può essere versare olio sul sentiero. Si chiede se il convenuto abbia peggiorato la situazione con la propria attività o soltanto mancato di proteggere da una fonte indipendente di pericolo. [1]

Regola di partenza: In generale bisogna evitare con ragionevole diligenza danni fisici prevedibili causati dalla propria condotta. Non esiste normalmente un dovere generale di proteggere tutti dai pericoli creati dalla natura o da altri. Una particolare relazione o altra base riconosciuta può cambiare la risposta. [1]

2. Cercare l'origine del rischio

Chi creò il rischio? Chi lo controllava? Qualcuno assunse la protezione di questa persona? Un intervento impedì l'aiuto altrui? Sono domande per individuare il dovere, non caselle che provano automaticamente la responsabilità. Servono ancora violazione, causa e danno risarcibile.

Esempio inventato: Un passante vede uno sconosciuto in un canale. Il diritto inglese di negligence non rende automaticamente ogni passante un soccorritore obbligato. Chi sorveglia un bambino vicino all'acqua o ne assume concretamente la cura può invece avere un diverso rapporto. Dovere morale e questa azione civile sono domande distinte.

Un terzo (**third party**) è esterno al rapporto attore-convenuto. Nessun dovere (**no duty**) significa che quell'azione manca di una condizione necessaria, non che il danno non sia reale.



Assumere la cura di una persona

3. Una responsabilità concreta

L'assunzione di responsabilità (**assumption of responsibility**) può creare un dovere. Contano quale cura sia stata assunta, quando e se il successivo errore rientri nel suo ambito. Può risultare dalla condotta, senza un contratto firmato. Vicinanza o qualifica professionale da sole non bastano. [1, 2]

4. **Barrett v Ministry of Defence [1995] 1 WLR 1217 [2]**

Il marinaio Barrett bevve eccessivamente in una base navale e perse conoscenza. Un ufficiale lo fece portare in cabina e mettere in posizione di sicurezza. Fu lasciato senza adeguata sorveglianza e morì dopo aver inalato vomito. La vedova agì in giudizio.

La Court of Appeal separò due momenti. Prima del collasso, nessun generale dovere di common law obbligava il ministero a impedirgli di bere troppo. Una volta presa in carico la sua sicurezza, gli ufficiali dovevano usare ragionevole diligenza contro il pericolo noto.

Chi ha vinto, e perché? La vedova dimostrò responsabilità per la cura inadeguata dopo il collasso. Il ministero ebbe parziale successo: nessun dovere generale di impedire l'ubriachezza, e risarcimento ridotto di **due terzi** per il contributo colposo di Barrett (**contributory negligence**). Non fu un successo completo per nessuna delle parti. [2]

5. La colpa del danneggiato non cancella ogni dovere

Il contributo del danneggiato può ridurre la somma senza rendere diligente la condotta del convenuto. Il bere di Barrett non giustificava la successiva assistenza inadeguata.

Confronto inventato: Un'organizzatrice prende in carico una partecipante incosciente e la sua sorveglianza fino all'arrivo dei soccorsi. Lasciarla sola è una domanda diversa dall'impedire prima ogni consumo di alcol. Ambito della cura e precauzioni vanno comunque provati.



Pericoli autonomi: Topp e Tindall

6. Considerare l'intera attività

Parcheggiare in discesa senza freno a mano contiene un'omissione dentro la propria attività pericolosa. Si considera la situazione se il convenuto non avesse intrapreso l'attività. Un rischio davvero indipendente è diverso. [1]

7. Topp v London Country Bus (South West) Ltd [1993] 1 WLR 976 [3]

Un minibus rimase aperto, incustodito e con la chiave inserita. Un ladro sconosciuto lo prese e successivamente investì mortalmente la ciclista Topp. Il marito citò la società degli autobus.

Chi ha vinto, e perché? La società vinse; la Court of Appeal confermò il rigetto. Sui fatti non risultava il dovere invocato verso Topp di proteggerla dalla guida del ladro indipendente. Lasciare il bus insicuro non provava automaticamente quel dovere verso ogni futura vittima. [3]

8. Tindall v Chief Constable of Thames Valley Police [2024] UKSC 33 [1]

Dopo un primo incidente sul ghiaccio, la polizia arrivò, rimosse detriti e andò via senza risolvere il ghiaccio. Un secondo scontro uccise Tindall e un altro conducente. La vedova invocò peggioramento, assunzione di responsabilità, controllo o interruzione degli avvertimenti del primo automobilista.

Chi ha vinto, e perché? Il Chief Constable vinse. Sui fatti assunti in questa fase preliminare, la polizia non aveva peggiorato la situazione in senso giuridico, assunto responsabilità verso i successivi utenti o controllato il ghiaccio. Non sapeva e non doveva ragionevolmente sapere che l'intervento avrebbe interrotto gli avvertimenti del primo conducente. [1]

Ostacolare prevedibilmente avvertimenti o soccorsi altrui **può** creare un dovere. La domanda fallì per l'assenza della necessaria conoscenza o prevedibilità sui fatti allegati, non perché quella base sia sempre esclusa.



Controllare una fonte di pericolo

9. La responsabilità per un bambino piccolo

Chi ha una particolare responsabilità di controllo può dovere diligenza alle persone prevedibilmente danneggiate se quel controllo manca. È più specifico di un dovere universale di fermare tutti i pericoli altrui. [1]

10. Carmarthenshire County Council v Lewis [1955] AC 549 [4]

Un bambino di quasi quattro anni uscì da una scuola dell'infanzia e corse in strada. Un camionista sterzò per evitarlo, colpì un palo e morì. La vedova citò l'autorità che gestiva la scuola. L'uscita di un bambino piccolo poteva prevedibilmente mettere in pericolo gli automobilisti.

Chi ha vinto, e perché? La vedova Lewis vinse; la House of Lords respinse l'appello dell'autorità. Il dovere verso gli utenti della strada e l'inadeguata sicurezza del bambino e dei locali fondavano responsabilità. La singola insegnante **non** fu giudicata negligente: non era semplicemente "la maestra non guardava". [4]

11. Quattro relazioni diverse

Barrett: cura concreta assunta di una persona già in pericolo. **Topp:** dovere verso una vittima della guida del ladro non fondato. **Tindall:** presenza sul luogo non equivaleva a controllo del ghiaccio o responsabilità verso ogni futuro automobilista. **Carmarthenshire:** controllo specifico del bambino con rischio prevedibile per altri.

Metodo: Non fermarti a "non ha agito". Individua fonte del rischio, attività propria, cura assunta e controllo. Verifica se il dovere invocato copre la misura omessa. Solo dopo passa a violazione, causa e danno.



Domande di comprensione e risposte

1. Ogni passante ha un generale dovere di soccorso in negligence?

Risposta: Normalmente no nel diritto qui studiato; una particolare base può cambiare la risposta.

2. Che cosa cambia quando si prende in carico qualcuno?

Risposta: Può nascere un dovere nei limiti della protezione concretamente assunta.

3. Come finì Barrett?

Risposta: Responsabilità per la cura dopo il collasso, nessun generale dovere contro il bere e riduzione di due terzi per contributory negligence.

4. Perché il marito Topp perse contro la società?

Risposta: Il dovere invocato contro la guida del ladro indipendente non era fondato sui fatti.

5. Impedire un avvertimento altrui non può mai creare un dovere?

Risposta: Può crearlo; in Tindall mancavano conoscenza o prevedibilità necessarie.

6. Lewis vinse perché la maestra era negligente?

Risposta: No. La vedova vinse contro l'autorità per la sua responsabilità; la singola insegnante non fu giudicata negligente.

7. Un dovere determina già il pieno importo?

Risposta: No. Altri requisiti, prova della somma e possibile contributo colposo restano da considerare.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Tindall [2024] UKSC 33.

Testo ufficiale; paragrafi 20-44 sulla regola, 48-70 sull'interferenza, 74-87 su assunzione e controllo, 80 su Lewis. [Apri la fonte](#)

[2] Barrett [1994] EWCA Civ 7; [1995] 1 WLR 1217.

La decisione CEDU Barrett v United Kingdom, n. 24851/94, riporta fatti e risultato nazionale. Il link verifica quel risultato, senza una separata analisi della controversia europea. [Apri la fonte](#)

[3] Topp [1993] EWCA Civ 15; [1993] 1 WLR 976.

Riproduzione della sentenza della Court of Appeal e del rigetto. [Apri la fonte](#)

[4] Carmarthenshire County Council v Lewis [1955] AC 549.

Testo della House of Lords riprodotto; distinzione fra insegnante e autorità. [Apri la fonte](#)